

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 246/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายนิกร รักษาแก้ว

จำเลย

นายนิกร รักษาแก้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อย
จำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
83,339 วรรคสอง จำคุก 10 ปี ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 1)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยังเป็นนักเรียนต้องไปเรียนหนังสืออนุญาตให้ปล่อย
จำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาค่าประกัน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ให้
ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว จำเลยยังเป็นนักเรียนต้องไปเรียนหนังสืออนุญาตให้ปล่อย
จำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคาค่าประกัน200,000 บาท (สองแสนบาท) ให้
ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>